وافضائها وهو رفع مابين ثيبل ودبر فان لم يمكن وطء الابه فليس لزوج وطؤها ولو أزال بكارتها فلا شئ أو غيره بغير ذكر فحكومة أو به وعذرت فهر مثل ثيب وحكومة وفي بطش ومشي ونقص كل كسمع ولو كسر صلبه فزال مشيه وجماعه أو منيه ففيه ديتان

(فرع) فعل ما يوجب ديات فمات منه أوحز الجاني قبل اندمال واتحد الحز والموجب عمدا أو غيره فدية *(فصل)* تجب حكومة فيما لا مقدر فيه وهي جزء نسبته لدية نفس نسبة ما نقص من قيمته بعد البرء بفرضه رقيقا بصفاته فان لم يبق نقص اعتبر أقرب نقص الى البرء ولا تبلغ حكومة ماله مقدر مقدره ولا ما لا مقدر له دية نفس أو متبوعه فان بلغت نقص قاض شيأ باجتهاده والمقدر كموضحة يقيمه الشين حواليه وفي نفس رقيق قيمته وفي غيرها ما نقص ان لم يتقدر في حر والا فنسبته من قيمته ففي ذكره وأنثييه قيمتاه

(باب موجبات الدية والعاقلة وجناية الرقيق والغرة والكفارة) صاح أو سل سلاحا فان كان على غير قوي تمييز بطرف عال فوقع فمات فشبه عمد والا فهدر كما لو وضع حجرا بمسبعة فأكله سبع وان عجز عن تخلصه ولو صاح على صيد فوقع غير مميز من طرف عال فخطأ ولو ألقت جنينا ببعث نحو سلطان اليها ضمن ولو تبع بنحو سلاح هاربا منه فرمى نفسه في مهلك كأن علم أنه لم يضمنه أو جاهلا أو انخسف به سقف ضمنه كما لو علم صبيا العوم فغرق أو حفر بئرا عدوانا أو بدهليزه وسقط فيها من دعاه جاهلا بها ويضمن ما تلف بقصامات وتشور نحو بطيخ طرحت بطريق أو بجناح أو ميزاب الى شارع وان جاز اخراجه فان تلف بالخارج فالضمان أو بالداخل فنصفه لجدار بناه مائلا الى شارع ولو تعاقب سبباهلاك كأن حفر بئرا ووضع آخر حجرا عدوانا فعثر به انسان ووقع بها فعلى الاول فان وضعه بحق فالحافر ولو وضع حجرا وآخر ان حجرا فعثر بهما آخر فالضمان أثلاث أو وضع حجرا فعثر به غيره فدحرجه فعثر به آخر ضمنه المدحرج ولو عثر بقاعد أو نائم أو واقف بطريق اتسع وما تا أو أحدهما هدر وعاثر فان ضاق هدر قاعد ونائم وضمن واقف *(فصل)* اصطدم وعرصة حجران فعلى عاقلة من قصد نصف دية مغلظة وغيره نصفها مخففة وعلى كل أو في تركته نصف قيمة دابة الآخر ومن أركب صبيين أو مجنونين تعديا

جلدة وتغريب عام الى مسافة قصر فما فوقها واذا عين الامام جهة فليس له طلب غيرها في الاصح ويغرب غريب من بلد الزنا الى غير بلده فان عاد الى بلده منع في الاصح ولا تغرب المرأة وحدها في الاصح بل مع زوج أو محرم ولو بأجرة فان امتنع بأجرة لم يجبر في الاصح والعبد خمسون ويغرب نصف سنة وفي قول سنة وقول لا يغرب ويثبت ببينة أو اقرار مرة ولو أقر ثم رجع سقط ولو قال لا تحدوني أو هرب فلا في الاصح ولو شهد أربعة بزناها وأربع أنها عذراء لم تحد هي ولا قاذفها ولو عين شاهد زوايه لزناه والباقون غيرها لم يثبت ويستوفيه الامام ونائبه من حر ومبعض ويستحب حضور الامام وشهود ويحد الرقيق سيده أو الامام فان تنازعا فالاصح الامام وان السيد يغربه وأن المكاتب كحر وان الفاسق والكافر والمكاتب يحدون عبيدهم وأن السيد يعزر ويسمع البينة بالعفو بة والرجم بمدر وحجارة معتدلة ولا يحفر للرجل والاصح استحبابه للمرأة ان ثبت ببينة ولا يؤخر لمرض وحر وبرد مفرطين وقيل يؤخر ان ثبت باقرار ويؤخر الجلد للمرض فان لم يرج برؤه جلد لا بسوط بل بعثكال عليه مائة غصن فان كان خمسون ضرب به مرتين وتمسه الاغصان أو ينكبس بعضها على بعض ليناله بعض الالم فان برأ أجزأه ولا جلد في حر وبرد مفرطين واذا جلد الامام في مرض أو حر وبرد فلا ضمان على النص فيقتضي أن التأخير مستحب

(كتاب حد القذف) شرط حد القاذف التكليف الا السكران والاختيار ويعزر المميز ولا يحد بقذف الولد وان سفل فالحر ثمانون والرقيق أربعون والمقذوف الاحصان وسبق في اللعان ولو شهد دون أربعة بزنا حد وفي الاظهر وكذا أربع نسوة وعبيد وكفرة على المذهب ولو شهد واحد على اقراره فلا ولو تقاذفا فليس تقاصا ولو استقل المقذوف بالاستيفاء لم يقع الموقع *(كتاب قطع السرقة)* يشترط لوجوبه في المسروق أمور كونه ربع دينار خالصا أو قيمته ولو سرق ربعا سبيكة يساوي ربعه مضروبا فلا قطع في الاصح ولو سرق دنانير ظنها فلوسا لا تساوي ربعا قطع وكذا ثوب رث في جيبه تمام ربع جهله في الاصح ولو أخرج نصابا من حرز مرتين فان تخلل علم المالك واعادة الحرز فلا خراج الثاني سرقة أخرى والا قطع في الاصح ولو نقب وعاء حنطة ونحوها فانصب نصاب قطع في الاصح ولو اشترى كافي اخراج نصابين قطعا والا فلا ولو سرق خمرا وخنزيرا وكلبا وجلدا ميتة بلا دبغ فلا قطع فان بلغ اناء الخمر نصابا قطع على الصحيح ولا قطع في طنبور ونحوه وقيل ان بلغ بكسره نصابا قطع (قلت) الثاني أصح والله أعلم الثاني كونه ملكا لغيره فلو ملكه بارث وغيره قبل اخراجه من الحرز أو نقص فيه عن نصاب بأكل وغيره لم يقطع وكذا ان ادعى ملكه على النص ولو سرقا وادعاه أحدهما له أولهما فكذبه الآخر لم يقطع المدعي وقطع الآخر في الاصح وان سرق من حرز شريكه مشتركا فلا قطع في الاظهر وان قل نصيبه الثالث عدم شبهته فيه فلا قطع بسرقة مال أصل وفرع وسيد والاظهر قطع أحدزوجين بالآخر ومن سرق مال بيت المال ان فرز لطائفة ليس هو منهم قطع والا فالاصح أنه ان كان له حق في المسروق كمال مصالح وكصدقة وهو فقير فلا والا قطع والمذهب قطعه بباب مسجد وجذعه لا حصره وقناديل تسرج والاصح قطعه بموقوف وأم ولد سرقها نائمة أو مجنونة الرابع كونه محرزا بملاحظة أو حصانة موضعه فان كان بصحراء أو مسجدا شترط دوام لحاظ وان كان بحصن كفى لحاظ معتاد واصطبل حرز دواب لا آنية وثياب